

DIA 11

C.H.I.B.A.T.A. DE DEFESA

DESENVOLVA AS TESES ABAIXO:

TESES DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E CONTRATO

1) Chegasse reclamação trabalhista requerendo vínculo de empregado doméstico alegando que trabalhava por 2 dias na semana em determinada residência, com as funções de fazer a faxina em toda a casa, de acordo com as ordens da família das 08:00 às 17:00h, com uma hora de intervalo, e com diárias que perfaziam, quando somadas, R\$ 1.200,00 por mês. Ao ser dispensada, a família disse que, por ser diarista doméstica, não teria direito a quaisquer verbas trabalhistas;

A reclamante **não tem** direito ao reconhecimento do vínculo de emprego doméstico **porque a prestação de serviços não é contínua**, **pois** trabalhava apenas dois dias na semana, nos termos do art. 1º, LC 150/15.

2) Chegasse reclamação trabalhista requerendo o reestabelecimento do pagamento da gratificação de função no valor de 40% do seu salário, retirada pelo empregador em virtude de ter sido revertido à função anterior, deixando de ocupar a função de confiança. Alega que assumiu a função por 12 anos;

O reclamante **não tem** direito de reestabelecer a gratificação **porque** foi revertido à função anterior deixando de ocupar a função de confiança, **pois** há expressa vedação legal, nos termos do art. 468, §2º, CLT.

3) Chegasse reclamação trabalhista requerendo o pagamento de adicional de transferência no valor de 25% sobre o salário, em virtude de ter sido transferido definitivamente para a cidade de Cuiabá, Mato

Grosso, lá se estabelecendo com a sua família sem a intenção de voltar.

O reclamante **não tem** direito ao adicional de transferência de 25% **porque** a sua transferência foi definitiva, **pois** se estabeleceu com a sua família em Cuiabá/MT sem a intenção de voltar, nos termos do art. 469, § 3º da CLT.

4) Chegasse reclamação trabalhista requerendo o pagamento de indenização de aviso prévio e indenização de 40% sobre depósitos de FGTS após a extinção do contrato de trabalho, depois do retorno de empregado que estava de licença. Sabe-se que o reclamante foi contratado como substituto de empregado aposentado por invalidez, o que lhe foi dito no momento da celebração do contrato;

O reclamante **não tem** direito ao aviso prévio e indenização de 40% sobre os depósitos do FGTS **porque** foi contratado por prazo determinado, **pois** foi contratado para substituir provisoriamente outro empregado o que lhe foi dito no momento da contratação, nos termos do art. 475, § 2º, CLT.

TESES DE REMUNERAÇÃO E SALÁRIO

1) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a integração ao salário das diárias para viagem no valor de R\$ 600,00, por ultrapassarem 50% do salário do empregado;

O reclamante **não tem** direito que as diárias para viagem integrem a sua remuneração **porque não tem natureza salarial**, **pois** tem natureza indenizatória e há expressa vedação legal, nos termos do art. 457, §2º, CLT.

2) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a integração ao salário do valor relativo às mensalidades do curso de pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário, pagas pelo empregador, para que o empregado tenha graduação de nível superior;

O reclamante **não tem** direito que as mensalidades da pós-graduação integrem a sua remuneração **porque não são salário-utilidade**, **pois** não tem natureza salarial por **expressa vedação legal**, nos termos do art. 458, §2º, II da CLT.

3) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a integração ao salário dos valores relativos ao auxílio-alimentação no valor de R\$ 350,00 mensais;

O reclamante **não tem** direito que os valores do auxílio-alimentação integrem a sua remuneração **porque não são salário-utilidade**, **pois** não tem natureza salarial por **expressa vedação legal**, nos termos do art. 457, §2º, CLT.

4) Chegasse reclamação trabalhista requerendo pagamento de diferenças salariais em decorrência de substituição de empregado. Alega o reclamante que após a demissão de seu chefe, cujo salário era R\$ 20.000,00, foi contratado para substituí-lo, mas, para sua surpresa, no final do mês recebeu apenas R\$ 10.000,00 de salário.

O reclamante **não tem** direito às **diferenças salariais** **porque** houve **vacância definitiva do cargo do seu chefe**, **pois** após a demissão do chefe é que o reclamante foi contratado de forma definitiva para substituí-lo, nos termos da súmula 159, II, TST.

5) Chegasse reclamação trabalhista requerendo pagamento de diferenças salariais em decorrência de substituição de empregado. Alega o reclamante que no ano de 2022 substituiu por dois dias sua chefe, pois mesma estava de cama, com febre e gripada e cujo padrão salarial era três vezes maior que o seu. No final do mês, não recebeu nenhum valor a mais pela substituição.

O reclamante **não tem** direito às **diferenças salariais** **porque** a **substituição foi eventual**, **pois** durante todo o ano de 2022 substituiu a sua chefe por apenas dois dias em virtude de uma gripe, nos termos da súmula 159, I, TST.

DIA 12

C.H.I.B.A.T.A. DE DEFESA

DESENVOLVA AS TESES ABAIXO:

TESES DE HORAS EXTRAS

1) Chegasse reclamação trabalhista requerendo o pagamento das horas excedentes à oitava, devido ao fato de a empresa ficar em local de difícil acesso e o empregado levar uma hora no percurso casa-trabalho-casa em condução fornecida pelo empregador;

O reclamante **não tem** direito ao pagamento das horas extras pelo tempo gasto no trajeto casa trabalho (tempo ou jornada *in itinere*) **porque não é tempo à disposição do empregador**, **pois** há **expressa vedação legal**, nos termos do art. 58, § 2º, CLT.

2) Chegasse reclamação trabalhista requerendo o pagamento de 15 minutos extras por dia, com adicional de 50%, pelo fato de a empregada não ter gozado de descanso entre a jornada normal de trabalho e o início das horas extraordinárias;

A reclamante **não tem** direito ao pagamento de 15 minutos extras **porque falta de previsão legal**, **pois** não existe lei prevendo tal direito, nos termos do art. 5º, II, CF.

3) Chegasse reclamação trabalhista requerendo o pagamento de 15 minutos extras por dia, com adicional de 50%, pelo fato de o empregado menor não ter gozado de descanso entre a jornada normal de trabalho e o início das horas extraordinárias;

O reclamante **não tem** direito ao pagamento de 15 minutos extras **porque falta de previsão legal, pois** não existe lei prevendo tal direito, nos termos do art. 5º, II, CF.

4) Chegasse reclamação trabalhista requerendo o pagamento de 30 minutos extras por dia, com adicional de 50%, pelo fato de o empregado trocar o fardamento quando chega e quando sai da empresa. Sabe-se que o empregador não exige que a troca seja feita na empresa;

O reclamante **não tem** direito ao pagamento de 30 minutos extras **porque** a troca de fardamento na empresa **não é tempo à disposição do empregador, pois** a troca **não é exigência da empresa, por expressa vedação legal, nos termos do art. 4º, § 2º, VII, CLT.**

5) Chegasse reclamação trabalhista requerendo o pagamento de 30 minutos extras por dia, com adicional de 50%, pelo fato de o empregado permanecer nas dependências da empresa após o expediente, por esperar que seu colega de trabalho termine seu turno para que ambos possam ir para a parada de ônibus juntos;

O reclamante **não tem** direito ao pagamento de 30 minutos extras **porque** o tempo de espera **não é considerado tempo à disposição do empregador, pois** foi **escolha do próprio empregado** e há **expressa vedação legal, nos termos do art. 4º, § 2º, CLT.**

TESES DE DESCONTOS

1) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a devolução de desconto efetuado em decorrência de dano causado culposamente à empresa ao sair do banheiro e deixar a torneira da pia aberta, encharcando o piso de madeira da sala vizinha. Sabe-se que há expressa previsão contratual;

O reclamante **não tem** direito à devolução do valor do dano causado **porque** o **desconto é devido/lícito/válido, pois** decorreu de **culpa do empregado** ao deixar a torneira da pia aberta e há **expressa previsão contratual do desconto, nos termos do art. 462, § 1º da CLT.**

2) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a devolução de desconto efetuado em decorrência de dano dolosamente causado ao desrespeitar aviso de “não abrir a porta” vindo a mesma abaixo e quebrando a mesa de vidro onde ficava o aparelho de fax;

O reclamante **não tem** direito à devolução do valor descontado **porque** o **desconto é devido/lícito/válido, pois** decorreu de **dolo do empregado** ao desrespeitar o aviso de “não abrir a porta”, nos termos do art. 462, § 1º da CLT.

3) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a devolução de desconto efetuado em seu salário, decorrente de cheque sem provisão de fundos emitido por cliente da empresa **POSTO MARIA GASOLINA LTDA.**, recebido pelo empregado (frentista), o qual não chequeu se o cliente era cadastrado. Sabe-se que a CCT da categoria prevê as normas para que os empregados de postos recebam cheques de clientes;

O reclamante **não tem** direito à **devolução** do valor descontado **porque** o **desconto é devido/lícito/válido, pois** o reclamante não chequeu se o cliente era cadastrado, descumprindo de cláusula de CCT, nos termos do art. 462 da CLT e OJ 251, SDI-1, TST.

4) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a devolução de desconto efetuado em seu salário, decorrente de adiantamento salarial;

O reclamante **não tem** direito à **devolução** do valor descontado **porque** o desconto é devido/lícito/válido, **pois** decorreu de adiantamento salarial, nos termos do art. 462 da CLT.

TESES DE DISPENSA POR JUSTA CAUSA

1) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa por justa causa uma vez que o empregador demitiu o empregado porque compareceu ao serviço embriagado. Na reclamação, o empregado alega que a sua embriaguez não era habitual e o fato aconteceu uma única vez.

O reclamante **não tem** direito a nulidade da dispensa por justa causa **porque** cometeu falta grave, embriaguez no serviço, **pois** compareceu embriagado ao serviço, nos termos do art. 482, f da CLT.

2) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa por justa causa uma vez que o empregador demitiu o empregado, gerente jurídico de escritório de advocacia, pois ele teve sua carteira profissional de advogado cassada em regular processual administrativo.

O reclamante **não tem** direito a nulidade da dispensa por justa causa **porque** ele cometeu falta grave, perda de habilitação profissional, **pois** perdeu a sua habilitação para o exercício da profissão de advogado, nos termos do art. 482, m da CLT.

DIA 13

C.H.I.B.A.T.A. DE DEFESA

DESENVOLVA AS TESES ABAIXO:

TESES DE REINTEGRAÇÃO

1) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a reintegração de empregado eleito suplente de diretor de sociedade cooperativa, demitido sem justa causa, e goza das mesmas garantias do diretor titular de cooperativa.

O reclamante **não tem** direito de ser reintegrado **porque** não tem estabilidade de diretor titular de cooperativa, **pois** membro suplente de diretor de sociedade cooperativa não tem direito a estabilidade, por falta de previsão legal, nos termos da OJ 253 da SDI-1, TST e art. 5º, inc. II da CF.

2) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a reintegração de empregado que registrou a candidatura ao cargo de dirigente sindical. Passados mais de dez dias do registro, o empregador demitiu o empregado sem justa causa. Passado o período de aviso prévio, o sindicato comunicou formalmente o registro ao empregador.

O reclamante **não tem** direito de ser reintegrado **porque** não tem estabilidade de dirigente sindical, **pois** a comunicação do registro da candidatura ocorreu após a extinção do contrato OU após o final do aviso prévio, nos termos da súmula 369, I do TST e art. 5º, inc. II da CF.

3) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a reintegração de empregado portador de deficiência e, portanto, estável. Sabe-se que a empresa tem 100 empregados e que contratou empregado portador de deficiência para substituir o demitido.

O reclamante **não tem** direito de ser reintegrado **porque** não tem estabilidade, **pois** o empregador contratou empregado portador de deficiência para substituir o empregado deficiente demitido e há falta de previsão legal, nos termos do art. 93 da Lei 8.213/91.

TESES DE FALTA GRAVE

Que tese de FALTA GRAVE você alegaria caso ...:

1) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa com justa causa. Sabe-se que o empregado, enfurecido com o empregador adentrou os sanitários munido de um martelo e começou a depredar as instalações, deixando o ambiente completamente destruído.

O reclamante não tem direito a nulidade da dispensa por justa causa **porque** ele cometeu **falta grave, mau procedimento**, **pois** adentrou os sanitários e depredou o ambiente com o uso de um martelo deixando o ambiente destruído, nos termos do art. 482, "b" da CLT.

2) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa com justa causa. Sabe-se que o empregado **JOSINEUDO** laborava no setor financeiro da empresa têxtil **VESTIDO DE XITA LTDA.**, onde tinha total confiança do empregador, aproveitando-se dessa confiança a ele conferida e de um momento de desleixo do patrão, furtou a quantia de R\$ 1.000,00 do caixa da empresa.

O reclamante não tem direito a nulidade da dispensa por justa causa **porque** ele cometeu **falta grave, ato de improbidade**, **pois** aproveitou-se da confiança do empregador e furtou a quantia de R\$ 1.000,00 do caixa da empresa, nos termos do art. 482, "a" da CLT.

3) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa com justa causa. Sabe-se que o empregado **DANADINHO** laborava na empresa **BEACH TENNIS LTDA**, e lá assediava as funcionárias assobiando sempre que passavam por ele utilizando shortinhos-bitch.

O reclamante não tem direito a nulidade da dispensa por justa causa **porque** ele cometeu **falta grave, incontinência de conduta**, **pois** assediava as funcionárias no ambiente de trabalho assobiando sempre que passavam por ele usando shortinhos-bitch, nos termos do Art. 482, "b" da CLT.

4) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa com justa causa. Sabe-se que o empregado **ARIOSVALDO** exerce a função de segurança de um shopping, em que havia sido recomendado pelo seu porte atlético e coragem implacável. Que iniciada uma discussão dentro de uma loja, ao invés de intervir para apartar, ele foge do seu posto, deixando de cumprir com suas obrigações.

O reclamante não tem direito a nulidade da dispensa por justa causa **porque** ele cometeu **falta grave, desídia**, **pois** deixou de cumprir com suas obrigações quando fugiu de seu posto no momento da briga, nos termos do Art. 482, "e" da CLT.

5) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa com justa causa. Sabe-se que a empregada **JOSIVALDA** trabalha como vendedora para a empresa **INFAME LTDA.** que revende blusas infantis da própria marca **INFAME**. Sem que a empregadora tivesse conhecimento ou desse permissão, **JOSIVALDA** passou a revender blusas infantis por si fabricadas aos clientes de sua empregadora.

O reclamante não tem direito a nulidade da dispensa por justa causa **porque** ele cometeu **falta grave, concorrência desleal**, **pois** passou a revender blusas por si fabricadas dentro da loja da empresa sem que a empregadora tivesse conhecimento ou desse permissão, nos termos do Art. 482, "c" da CLT.

6) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa com justa causa. Sabe-se que o empregado **CREUSO** passou a levar cachaça para o ambiente de trabalho em sua garrafinha de água, ocasião em que frequentemente tomava doses.

O reclamante não tem direito a nulidade da dispensa por justa causa **porque** ele cometeu **falta grave, embriaguez em serviço, pois** cachaça para o ambiente de trabalho em sua garrafinha de água, ocasião em que frequentemente tomava doses, nos termos do Art. 482, "f" da CLT.

7) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa com justa causa. Sabe-se que o empregado **RODOCLEYDSSON**, motorista de caminhão da transportadora **RAPIDEZ LTDA.**, de tanto levar multas de trânsito, acabou tendo cassada de forma permanente sua habilitação.

O reclamante não tem direito a nulidade da dispensa por justa causa **porque** ele cometeu **falta grave, perda de habilitação profissional, pois** de tanto levar multas de trânsito, acabou tendo cassada de forma permanente sua habilitação, nos termos do art. 482, "m" da CLT.

DIA 14

C.H.I.B.A.T.A. DE RT

DESENVOLVA AS TESES ABAIXO:

TESES DE INDENIZAÇÃO

1) Que a empregadora, **DONA REDONDA**, no ambiente de trabalho chamou a trabalhadora de burra, incompetente e incapaz na frente de colegas de trabalho e de clientes da empresa. Apesar de todo o zelo profissional com o qual executava suas funções, as acusações se intensificaram;

A reclamante tem direito à **indenização por danos morais** no valor de R\$ **porque** sofreu **abalos psicológicos, humilhação e constrangimento, pois** foi vítima de assédio moral ao ser chamada de burra, incompetente e incapaz, apesar de todo o zelo profissional com o qual executava suas funções, nos termos do art. 223-A e 223-B, CLT, art. 5º, V e X, CF, art. 186, 927, CC.

E

A reclamante tem direito à **rescisão indireta** do contrato de trabalho **porque** o empregador cometeu **falta grave, de assédio moral** ao ser tratada com **rigor excessivo, pois** era constantemente chamada de burra, incompetente e incapaz, apesar de todo o zelo profissional com que desempenhava suas funções, nos termos do art. 483, "b" e "e" da CLT.

2) Que o empregador acessou o e-mail pessoal do empregado, sob o argumento de que ele estaria enviando fotos e vídeos de sexo explícito através deste meio para seus colegas durante o horário de trabalho;

O reclamante tem direito à **indenização por danos morais** no valor de R\$ **porque** o empregador lhe causou **abalos psicológicos, humilhação e constrangimento, pois** invadiu sua privacidade (intimidade) ao acessar seu e-mail pessoal, violando sigilo de correspondência, nos termos do art. 223-A e 223-B, CLT, art. 5º, V, X e XII CF, art. 186, CC, 927, CC.

3) Que foi admitida aos serviços da empresa CHUPETA DE BALEIA LTDA na função de vendedora de shakes para emagrecimento rápido. Acometida de uma doença alérgica rara, a empregada teve que tomar remédios à base de corticoide e acabou adquirindo um sobrepeso de 30kgs. A empresa, vendo que a empregada não mais fazia o perfil

para vender os shakes mágicos, a demitiu sem justa causa pagando-lhe todas as verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias.

A reclamante tem direito à **indenização por danos morais** no valor de R\$ **porque** sofreu **abalos psicológicos, humilhação e constrangimento**, **pois** sua **dispensa** foi **discriminatória** por ter adquirido sobrepeso de 30kgs, nos termos do arts. 1º e 4º da Lei 9.029/95, art. 223-A e 223-B, CLT, art. 5º, V, X, CF, art. 186, 927 CC.

E

A reclamante tem direito de ser **reintegrada** e receber os salários do afastamento **porque** sua **dispensa é nula**, **pois** foi demitida por **ato discriminatório** do empregador por ter adquirido um sobrepeso de de 30kgs, pelo que requer sua **REINTEGRAÇÃO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA)**, nos termos do art. 4º, inc. I da Lei 9.029/95 e art. 300, § 2º CPC.

4) Que o empregador retirou a trava de segurança da prensa mecânica para que o empregado produzisse com mais rapidez e facilidade. Em determinado momento, o empregado teve o dedo decepado pela máquina o que lhe causou abalos emocionais;

O reclamante tem direito à **indenização por danos morais** no valor de R\$ **porque** sofreu **abalos psicológicos, humilhação e constrangimento**, **pois** teve o dedo decepado em virtude de o empregador ter retirado a trava de segurança da prensa mecânica, nos termos do art. 223-A e 223-B, CLT, art. 5º, V, X, CF, arts. 186 e 927 do CC.

5) Que o empregador retirou a trava de segurança da prensa mecânica para que o empregado produzisse com mais rapidez e facilidade. Em determinado momento, o empregado teve o dedo decepado pela máquina causando-lhe a perda do movimento do restante da mão;

O reclamante tem direito à **indenização por danos estéticos** no valor de R\$ decorrente de **deformidade física externa (aparente)**, **pois** teve o dedo decepado em virtude de o empregador ter retirado a trava de segurança da prensa mecânica, nos termos dos arts. 949 e 950 do CC.

6) Que o empregador retirou a trava de segurança da prensa mecânica para que o empregado produzisse com mais rapidez e facilidade. Em determinado momento, o empregado teve o dedo decepado pela máquina causando-lhe a perda do movimento do restante da mão e veio a gastar R\$ 2.500,00 com tratamento fisioterápico;

O reclamante tem direito à **indenização por danos materiais (dano emergente)** no valor de R\$2.500,00 **porque** gastou com tratamento fisioterápico, **pois** teve o dedo decepado em virtude de o empregador ter retirado a trava de segurança da prensa mecânica, nos termos dos arts. 949 e 950 CC.

7) Que o empregador retirou a trava de segurança da prensa mecânica para que o empregado produzisse com mais rapidez e facilidade. Em determinado momento, o empregado teve o dedo decepado pela máquina causando-lhe a perda do movimento do restante da mão e ficou impossibilitado de digitar trabalhos de conclusão de curso, o que lhe rendia R\$ 500,00 por mês;

O reclamante tem direito à **indenização por danos materiais (lucros cessantes)** **porque** deixou de ganhar **R\$500,00/mês** com a digitação trabalhos de conclusão de curso, **pois** teve o dedo decepado em virtude de o empregador ter retirado a trava de segurança da prensa mecânica, nos termos dos arts. 949 e 950 CC.

8) Que o empregador retirou a trava de segurança da prensa mecânica para que o empregado produzisse com mais rapidez e facilidade. Em determinado momento, o empregado teve o dedo decepado pela máquina

causando-lhe a perda do movimento do restante da mão, com comprovada perda de 20% de sua capacidade para o trabalho;

O reclamante tem direito à **pensão vitalícia** no valor de 20% do seu salário **porque** houve **redução da sua capacidade para o trabalho** ao perder o movimento de sua mão, **pois** teve o dedo decepado em virtude de o empregador ter retirado a trava de segurança da prensa mecânica, nos termos dos arts. 949 e 950 CC.

9) Que foi comunicado de sua dispensa sem justa causa no mês de julho de 2019, com aviso prévio indenizado, após completar um ano e seis meses de trabalho. Sabe-se que a data base da categoria é setembro e, quando de sua saída, o empregador pagou somente as verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias de praxe.

O reclamante tem direito à **indenização adicional/complementar** de um mês de remuneração **porque** foi despedido nos **30 dias que antecedem a sua data base**, **pois** a rescisão do seu contrato se deu em agosto, em virtude do aviso prévio, e a data base de sua categoria é setembro, nos termos dos art. 9º da Lei 7.238/84.

C.H.I.B.A.T.A. DE DEFESA

DESENVOLVA AS TESES ABAIXO:

TESES DE DANO E INDENIZAÇÃO

1) Chegasse reclamação trabalhista requerendo pagamento de indenização por dano estético, relativo à perda do rim esquerdo, decorrente de queda da escada da empresa enquanto estava trabalhando;

O reclamante **não tem** direito à indenização por dano estético **porque não houve deformidade física externa**, **pois** o rim é órgão interno, nos termos dos arts. 186, 927, 949 e 950 do CC.

2) Chegasse reclamação trabalhista requerendo pagamento de indenização por dano material, em decorrência de gastos com tratamento hospitalar fisioterápico em decorrência de acidente do trabalho. Sabe-se que o reclamante não juntou qualquer documentação;

O reclamante **não tem** direito à indenização por dano material **porque** não houve **comprovação dos gastos com tratamento hospitalar fisioterápico**, **pois** o reclamante não juntou qualquer documentação, nos termos do art. 949 e 950 do C.C.

3) Chegasse reclamação trabalhista requerendo pagamento de indenização pela perda de uma chance decorrente do fato de o empregador, por ter se negado a fornecer-lhe carta de recomendação, não conseguiu vaga de emprego em outra empresa;

O reclamante **não tem** direito à indenização pela perda de uma chance **porque** o empregador **não está obrigado a fornecer-lhe carta de recomendação**, **pois** falta previsão legal, nos termos do art. 5º, inc. II da C.F.

4) Chegasse reclamação trabalhista requerendo pagamento de indenização por dano moral, em decorrência de acidente de trabalho sofrido por empregado que, no trajeto empresa-banco, a mando do empregador, foi atropelado por motorista embriagado ficando estendido no asfalto, de forma humilhante, durante várias horas esperando a ambulância do SAMU;

O reclamante **não tem** direito à indenização **porque** o acidente **não aconteceu por dolo ou culpa do empregador**, **pois** foi provocado por **ato de terceiro embriagado**, nos termos do art. 7º, inc. XXVIII da C.F. e arts 186 e 927 do CC.